

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7230/2537

มัสยิด รียาดิสสุนัน สวนใหญ่ กับพวก

นาย มา น เหลือรักษ์ กับพวก

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.มัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 มาตรา 8

ตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ให้การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการมัสยิดเป็นอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จะมีคำสั่ง ไม่มีบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอำนาจแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ใช้อำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวถอดถอนผู้ร้องที่ 2 จากตำแหน่งอิหม่าม กับถอดถอนบุคคลอีกหกคนจากตำแหน่งกรรมการของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 แล้ว แม้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะสั่งแก้ไขคำสั่งถอดถอนดังกล่าวและให้ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ก็หาไม่ผลให้ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกเป็นกรรมการมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ไม่ และสำหรับผู้ร้องที่ 2 นั้น เนื่องจากมีคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามรักษาการในตำแหน่งคอเต็บ เมื่อผู้ร้องที่ 2 ถูกถอดถอนจากตำแหน่งอิสลามผู้ร้องที่ 2 จึงไม่มีฐานะเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคอเต็บตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกดังกล่าวจึงมิใช่เป็นกรรมการของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ตามคำร้องผู้ร้องที่ 2 และผู้ร้องที่ 1 โดยผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องคดีนี้

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ผู้ร้องที่ 2 เป็นอิหม่าม คอเต็บ และกรรมการมัสยิด ผู้ร้องที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2529 นายมาน เหลือรักษ์ บิหลั่น และกรรมการมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นอ้างว่า กรรมการมัสยิดผู้ร้องที่ 1 วางลงเหลือแต่นายมาน เหลือรักษ์ เพียงคนเดียวไม่ครบ 7 คน ตามกฎหมาย จึงไม่มีอำนาจจัดทำกิจการและดูแลทรัพย์สินของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งนายหมุด เชาว์รูปดี กับพวกรวม 8 คน เป็นกรรมการชั่วคราวต่อมาศาลชั้นต้นได้ไต่สวนและมีคำสั่งแต่งตั้งนายหมุด เชาว์รูปดี กับพวกรวม 8 คน เป็นกรรมการชั่วคราวของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 478/2529 ของศาลชั้นต้น ซึ่งความจริงแล้วขณะที่นายมาน เหลือรักษ์ ยื่นคำร้องดังกล่าวมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ยังมีคณะกรรมการดำเนินการกิจการของมัสยิดอยู่ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งกรรมการดำเนินการกิจการมัสยิดชั่วคราวแต่ประการใด อีกทั้งกรรมการชั่วคราวที่ศาลชั้นต้นแต่งตั้งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและก่อให้เกิดการวุ่นวายในบรรดาสัปบุรุษ จึงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่แต่งตั้งนายหมุด เชาว์รูปดี กับพวกรวม 8 คน เป็นกรรมการประจำมัสยิดของผู้ร้องที่ 1 ชั่วคราว และให้ผู้ร้องที่ 2 กับกรรมการประจำมัสยิดของผู้ร้องที่ 1 ซึ่งเป็นกรรมการรักษาการอยู่แล้วให้เป็นกรรมการรักษาการของผู้ร้องที่ 1 ต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการประจำมัสยิดผู้ร้องที่ 1

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องที่ 2 กับพวกอีก 6 คน ไม่ใช่กรรมการอิสลามประจำมัสยิดผู้ร้องที่ 1 เพราะผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกได้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีแล้ว ถึงแม้ว่าต่อมาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะมีมติให้แก่คำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี โดยให้ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกคืนเข้าดำรง

ตำแหน่งประจำมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ตามเดิมก็ตาม แต่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีก็เห็นว่ามติและคำสั่งของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากบุคคลทั้งหกไม่ถูกถอดถอนเสียก่อน เมื่อถึงวันที่ 15 เมษายน 2526 ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปเพราะครบวาระ 4 ปี ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (สุเหร่า) และวิธีดำเนินการเกี่ยวแก่ศาสนกิจของมัสยิด(สุเหร่า) พ.ศ. 2492 เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2522 และไม่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดให้อำนาจเป็นกรรมการรักษาการได้ ต่อไปอีก การที่ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกเข้ามาดำเนินการของมัสยิดจึงเป็นการกระทำที่ปราศจากอำนาจตามกฎหมายที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายหมุด เชาว์รูปดี กับพวกเป็นกรรมการมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ชั่วคราว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบนอกจากนี้เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกไม่ใช่กรรมการของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 แล้ว บุคคลดังกล่าวจึงไม่ใช่ผู้แทนของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 และไม่มีอำนาจเสนอคำร้องต่อศาลในนามของผู้ร้องที่ 1 ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิจารณายกคำร้อง ของ ผู้ร้องทั้งสอง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ว่า มัสยิดรียาดิ์ สสุหนันสวนใหญ่ผู้ร้องที่ 1(ผู้คัดค้านที่ 2) เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามพ.ศ. 2490 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีแต่งตั้งให้ผู้ร้องที่ 2 เป็นอิหม่ามของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 แต่งตั้งให้จำสิบเอกเกษมศักดิ์ โสภี นายสมหมาย ปรีชา

เดช นายประสิทธิ์ กระจ่างพัฒน์ นายสนั่น เหลือรักษ์ นายสุธรรม ขันทอง นายปรีชา เลาะฮิม นายสุนทร สายศรีนวล นางสาววิไลลักษณ์ เครือนาคพันธ์ นายประเสริฐ สะและวงศ์ นายวินัย อันสุวรรณนางละมุล มุซอ และนายสมชาย มิตรอารีย์ เป็นกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรียังได้แต่งตั้งให้ผู้คัดค้านที่ 1 เป็นบิหลันของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ต่อมาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีถอดถอนคอเต็บของมัสยิดและให้ผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่าม รักษาการในตำแหน่งคอเต็บต่อไปอีกตำแหน่งหนึ่งในระหว่างรอเลือกตั้งคอเต็บคนใหม่ วันที่ 15 มกราคม 2526 คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีถอดถอนผู้ร้องที่ 2 จากตำแหน่งอิหม่าม และวันที่ 25 เดือนเดียวกันได้ถอดถอนกรรมการอื่นอีก 8 คน คือ นายสมหมาย ปรีชาเดช นายประสิทธิ์ กระจ่างพัฒน์ นายปรีชา เลาะฮิม นายสนั่น เหลือรักษ์ นายสุธรรม ขันทอง นายสมชาย มิตรอารีย์ นางละมุล มุซอ และนางสาววิไลลักษณ์ เครือนาคพันธ์ ผู้ร้องที่ 2 และกรรมการอีก 6 คน คือ นายสมหมาย ปรีชาเดช นายประสิทธิ์ กระจ่างพัฒน์ นายปรีชา เลาะฮิม นางสาววิไลลักษณ์ เครือนาคพันธ์ นางละมุล มุซอ และนายสมชาย มิตรอารีย์ อุทธรณ์ต่อประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย วันที่ 1 สิงหาคม 2526 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้แก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีที่ถอดถอนผู้ร้องที่ 2 และบุคคลทั้งหก โดยให้ผู้ร้องที่ 2 และบุคคลทั้งหกเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม วันที่ 26 มีนาคม 2529 ผู้คัดค้านที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้แต่งตั้งนายหมุด เชาว์รูปดี กับพวก รวม 8 คน เป็นกรรมการมัสยิด ผู้ร้องที่ 1 เป็นการชั่วคราวอ้างว่า กรรมการอื่นนอกจากผู้คัดค้านที่ 1 พ้นตำแหน่งหมดแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งแต่งตั้งนายหมุด เชาว์รูปดี กับพวก รวม 8 คน เป็นกรรมการมัสยิดผู้ร้องที่ 1 เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ร้องทั้งสองว่า ผู้ร้องทั้งสองมีอำนาจยื่นคำร้องให้เพิก

ถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นที่แต่งตั้งนายหมุดเชาว์รูปดี กับพวกรวม 8 คน เป็นกรรมการมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ชั่วคราว กับให้ผู้ร้องที่ 2 นายสมหมาย ปรีชาเดชนายประสิทธิ์ กระจ่างพัฒน์ นายปรีชา เลาะอิม นางสาววิไลลักษณ์เครือนาคพันธ์ นางละมุล มุซอและนายสมชาย มิตรอารีย์ เป็นกรรมการรักษาการของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ต่อไปหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 มาตรา 8 บัญญัติว่าให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนกรรมการมัสยิดซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมมีความหมายว่า การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการมัสยิดเป็นอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่จะมีคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการมัสยิดตามมาตรา 8 นี้ ไม่มีบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอำนาจแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างกับกรณีที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพิจารณาสอบสวนและสั่งลดโทษให้กรรมการอิสลามประจำมัสยิดออกจากตำแหน่งเพราะละเมิดจริยา ซึ่งเมื่อกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยย่อมมีอำนาจแก้ไขคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ตามข้อ 12 แห่งระเบียบการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิด (สุเหร่า) และวิธีดำเนินการอันเกี่ยวแก่ศาสนกิจของมัสยิด (สุเหร่า) พ.ศ. 2492 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2484 ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ถอดถอนผู้ร้องที่ 2 จากตำแหน่งอิหม่าม กับถอดถอนบุคคลทั้งหกจากตำแหน่งกรรมการของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 แล้ว แม้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะสั่งแก้ไขคำสั่งถอดถอนดังกล่าวและให้ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ก็หาไม่ผลให้ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกเป็นกรรมการมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ไม่ อื่นๆ สำหรับผู้ร้องที่ 2 ซึ่งรักษาการใน

ตำแหน่งคอเต็บตามคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีด้วยนั้น
เนื่องจากตามคำสั่งของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี กำหนดให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งอิหม่ามรักษาการในตำแหน่งคอเต็บ เมื่อผู้ร้องที่ 2 ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง
อิหม่าม ผู้ร้องที่ 2 จึงไม่มีฐานะเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคอเต็บตามคำสั่งดังกล่าว
ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกจึงมิใช่เป็นกรรมการของมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ตามคำร้อง ผู้ร้อง
ที่ 2 และผู้ร้องที่ 1 โดยผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องคดีนี้
ปัญหาตามฎีกาผู้ร้องทั้งสองอีกประการหนึ่งที่ว่ามิเหตุให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นกับ
ให้ผู้ร้องที่ 2 กับบุคคลทั้งหกเป็นกรรมการรักษาการมัสยิดผู้ร้องที่ 1 ต่อไปหรือไม่
ต้องวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ